

1502558-17.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305857/2020 - 01º D.P. GUARULHOS, 15099167 - 01º D.P. GUARULHOS, 3344/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2305857 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502558-17.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502558-17.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305857/2020 - 01º D.P. GUARULHOS, 15099167 - 01º D.P. GUARULHOS, 3344/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2305857 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON OLIVEIRA BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Anderson Oliveira Bispo foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 15h, na Rua Campo da Paz, altura do nº 269, Carmelo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 26 porções de cocaína, com peso líquido de 17,7 gramas, 10 porções de cocaína, com peso líquido de 1,4 gramas, 55 porções de maconha, com peso líquido de 98,5 gramas, e 96 porções de cocaína na forma de

crack, com peso líquido de 19,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o réu trazia consigo as drogas acima descritas no interior de uma bolsa com o intuito de comercializá-las. Ocorre que, ao notar a aproximação de uma viatura policial, ele correu e ingressou em uma comunidade, onde escondeu a sacola que trazia consigo sob pedaços de madeira. Os policiais seguiram o réu e o abordaram. A sacola dispensada por Anderson foi recuperada e, no seu interior, os policiais localizaram 55 porções de maconha, 36 invólucros de cocaína e 96 invólucros contendo crack.

O réu foi notificado (fl. 105) e apresentou defesa preliminar (fl. 105).

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2021 (fl. 110).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Alexandre Barbosa Leão e Elcio Barros Baptista.

Alexandre afirmou que realizava patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, onde situa-se um campo de futebol conhecido como "Campo da Paz". Um indivíduo caminhava pela rua de forma suspeita e passou a correr pela via assim que avistou a viatura policial. Aproximaram-se rapidamente do indivíduo, que ingressou em uma pequena comunidade. O indivíduo tentou esconder uma sacola que levava nas mãos sob pedaços de madeira dispostos na via, mas foi observado, alcançado e detido. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Mas dentro da sacola plástica preta que levava foram localizadas 52 trouxinhas de maconha, 3 tubos pequenos de maconha, 26 invólucros de cocaína, outros 10 pinos de cocaína e 96 pedras de crack, além de R\$ 449,05 em espécie (fl. 02).

Elcio apresentou relato idêntico (fl. 03).

Perante o Delegado de Polícia, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 04).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Elcio disse que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, onde sabe ocorrer o tráfico de drogas, e avistou o réu com uma bolsa, tendo ele corrido ao ver a equipe policial. O réu foi perseguido, alcançado e abordado. Ele tentou esconder a bolsa sobre madeiras; no interior dessa bolsa foram encontradas diversas porções de drogas. Inquirido sobre os fatos, o réu optou pelo silêncio.

Alexandre relatou que realizava patrulhamento com seu colega Elcio no Campo da Paz. Avistaram o réu, que estava em uma via de terra. Ele correu assim que percebeu a aproximação policial. Ele escondeu uma sacola sobre tábuas. Foi realizada a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas a sacola que ele portava foi recuperada e em seu interior encontradas diversas porções de drogas.

Em interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que, em razão da pandemia, ficou desempregado.

Não obstante a negativa do réu e manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo de constatação prévia (fls. 12/15) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e maconha, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, o réu confessou a prática do crime, e essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Os policiais militares ouvidos em juízo narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam diligências em conhecido ponto de venda de drogas quando notaram o réu correndo pela via após perceber a viatura policial. Foram então ao seu encalço e visualizaram quando ele dispensou uma sacola. Abordado, constataram que no interior da sacola havia porções de drogas, bem como dinheiro em espécie.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssomos, sem qualquer contradição ou incoerência possa fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Para além da confissão espontânea, a quantidade e variedade de entorpecentes (187 porções de drogas de três tipos) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes. Cumpre salientar que o processo nº 0074233-22.2017.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal da Capital, constante da certidão criminal do réu (fl. 42), diz respeito tão somente ao seu irmão, conforme cópia da sentença juntada nesta data. Já o processo nº 1500042-87.2021.8.26.0535, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos (fls. 99/100), refere-se a fatos ocorridos posteriormente aos analisados nestes autos, sendo impossível sua valoração para qualquer finalidade. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a conduta social ou personalidade do réu. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado.

Ele foi surpreendido com cerca de 137 gramas de entorpecentes, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes.

Há variedade de drogas, ante a apreensão de mais de um tipo de entorpecente. Além disso, a parte da droga apreendida é de alto potencial nocivo. A variedade e natureza dos entorpecentes, contudo, serão valoradas na terceira etapa da dosimetria. Utilizá-las neste momento para agravar a básica atentaria contra o princípio do *ne bis in idem*.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a prática do crime, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza.

No que tange ao processo nº 1500042-87.2021.8.26.0535, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, acima citado, frise-se que é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06" (AgRg no AREsp

1899869/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Assim, de rigor a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. O acusado tinha em seu poder cocaína e crack, drogas de alto poder viciante e elevada nocividade.

Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidas drogas de mais de um tipo.

Assim, levando em consideração a natureza e variedade das drogas, reduzo a pena da metade, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

O réu é primário e ostenta bons antecedentes. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena privativa de liberdade ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não agiu o acusado com acentuada culpabilidade. Por fim, como já afirmado, não existem elementos que permitam valorar negativamente sua conduta social ou personalidade.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa, que fixo em 10 (dez) diárias no piso legal.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Anderson Oliveira Bispo, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA